

SILABUS PELATIHAN LEGISLATIVE DRAFTING

Durasi: 3 Hari (18–24 Jam Pelatihan)

A. Deskripsi Umum

Pelatihan ini dirancang untuk membekali peserta dengan pemahaman konseptual dan keterampilan teknis dalam merancang peraturan perundang-undangan (legislative drafting), mulai dari perencanaan, penyusunan naskah akademik, teknik perumusan norma, hingga harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan.

B. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami prinsip dasar dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Menyusun naskah akademik sebagai dasar suatu rancangan peraturan
3. Merumuskan norma hukum sesuai kaidah bahasa perundang-undangan
4. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan
5. Menganalisis dan mengevaluasi rancangan peraturan secara kritis

C. Peserta Sasaran

Staf legislasi, biro hukum, ASN, akademisi, peneliti kebijakan, aktivis advokasi kebijakan, mahasiswa hukum/ilmu politik, dan pihak lain yang terlibat dalam proses penyusunan regulasi.

D. Metode Pelatihan

Ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi drafting, dan praktik penyusunan rancangan peraturan (workshop).

HARI 1 — DASAR-DASAR LEGISLATIVE DRAFTING

Sesi 1 (90 menit) — Pembukaan & Pengantar

- Perkenalan dan pre-test
- Overview sistem perundang-undangan di Indonesia
- Kedudukan legislative drafting dalam siklus kebijakan publik

Sesi 2 (90 menit) — Kerangka Hukum Pembentukan Peraturan

- UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011
- Hierarki peraturan perundang-undangan
- Asas pembentukan peraturan yang baik (asas formil dan materiil)

Sesi 3 (90 menit) — Naskah Akademik

- Fungsi dan kedudukan naskah akademik
- Struktur naskah akademik (landasan filosofis, sosiologis, yuridis)
- Studi kasus naskah akademik suatu RUU/Raperda

Sesi 4 (90 menit) — Praktik: Analisis Naskah Akademik

- Kerja kelompok: menelaah naskah akademik contoh
- Diskusi dan presentasi hasil telaah

HARI 2 — TEKNIK PERUMUSAN NORMA HUKUM

Sesi 1 (90 menit) — Anatomi Peraturan Perundang-undangan

- Judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, dan penjelasan
- Sistematisa pengelompokan materi muatan (bab, bagian, paragraf, pasal, ayat)

Sesi 2 (90 menit) — Bahasa dan Kaidah Perumusan Norma

- Karakteristik bahasa perundang-undangan (lugas, jelas, tidak ambigu)
- Teknik perumusan norma: kaidah perintah, larangan, kebolehan, dan pengecualian
- Kesalahan umum dalam perumusan norma

Sesi 3 (90 menit) — Ketentuan Khusus dalam Batang Tubuh

- Ketentuan umum (definisi)
- Ketentuan pidana/sanksi
- Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Sesi 4 (90 menit) — Praktik: Simulasi Perumusan Pasal

- Latihan merumuskan norma dari suatu isu kebijakan
- Peer review antar peserta

HARI 3 — HARMONISASI, FINALISASI, DAN ADVOKASI RANCANGAN

Sesi 1 (90 menit) — Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan

- Prinsip harmonisasi vertikal dan horizontal
- Uji keselarasan dengan peraturan yang lebih tinggi
- Mekanisme pengharmonisasian di lembaga terkait (Kemenkumham/Baleg/Bagian Hukum)

Sesi 2 (90 menit) — Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

- Meaningful participation dalam pembentukan peraturan
- Strategi advokasi rancangan peraturan bagi masyarakat sipil
- Studi kasus partisipasi publik dalam RUU/Raperda

Sesi 3 (120 menit) — Praktik Akhir: Menyusun Rancangan Peraturan Utuh

- Kerja kelompok menyusun rancangan pasal dari isu yang dipilih
- Simulasi uji publik/dengar pendapat rancangan peraturan

Sesi 4 (60 menit) — Presentasi, Evaluasi, dan Penutupan

- Presentasi hasil kerja kelompok
- Umpan balik fasilitator
- Post-test dan evaluasi pelatihan
- Penyerahan sertifikat

E. Evaluasi Peserta

- Pre-test dan post-test (peningkatan pemahaman)
- Partisipasi aktif dalam diskusi dan simulasi
- Kualitas hasil kerja kelompok (rancangan pasal/peraturan)

F. Output Pelatihan

Setiap peserta/kelompok menghasilkan draf rancangan pasal peraturan sederhana yang telah melalui proses telaah dan simulasi harmonisasi.

G. Fasilitator

Diisi oleh praktisi/akademisi dengan latar belakang hukum tata negara, legislative drafting, atau pengalaman di lembaga legislatif/biro hukum.